

Geheimhaltungsverpflichtung

zwischen

vertreten durch _____

(nachfolgend «Interessent»)

und

Schaeppi Grundstücke AG

Münchensteinerstrasse 117, 4053 Basel
handelnd im Auftrag der Eigentümerschaft
(nachfolgend «Schaeppi»)

betreffend das Verkaufsobjekt

Zweifamilienhaus in Büsserach

Neumattstrasse 15, 4227 Büsserach
(nachfolgend «Verkaufsobjekt»)

1. Gegenstand

Der Interessent prüft den möglichen Erwerb des Verkaufsobjekts (nachfolgend «Transaktion»). Schaeppi stellt dem Interessenten zu diesem Zweck Informationen zur Verfügung. Die Zurverfügungstellung erfolgt ausschliesslich unter der Bedingung, dass der Interessent die nachstehenden Verpflichtungen einhält.

2. Vertrauliche Informationen

Als vertrauliche Informationen gelten sämtliche Informationen über das Verkaufsobjekt, die Eigentümerschaft und die Transaktion, die dem Interessenten vor oder nach Unterzeichnung dieser Verpflichtung in irgendeiner Form – schriftlich, mündlich, elektronisch, in einem Datenraum oder anlässlich von Besichtigungen – zugänglich gemacht werden, einschliesslich aller daraus erstellten Analysen, Auszüge und Kopien. Vertraulich sind auch die Tatsache, dass Gespräche über die Transaktion geführt werden, sowie deren Inhalt.

3. Ausnahmen

Nicht als vertraulich gelten Informationen, die (a) im Zeitpunkt der Bekanntgabe bereits öffentlich zugänglich sind oder später ohne Verletzung dieser Verpflichtung öffentlich zugänglich werden, (b) dem Interessenten nachweislich bereits vor der Bekanntgabe rechtmässig bekannt waren, (c) dem Interessenten von einem Dritten rechtmässig und ohne Geheimhaltungspflicht zugänglich gemacht werden oder (d) aufgrund einer gesetzlichen Pflicht oder einer behördlichen oder gerichtlichen Anordnung offengelegt werden müssen. Im Fall (d) informiert der Interessent Schaeppi, soweit rechtlich zulässig, vorgängig und beschränkt die Offenlegung auf das erforderliche Mass.

4. Geheimhaltung

Der Interessent verpflichtet sich, die vertraulichen Informationen streng vertraulich zu behandeln, sie mit mindestens derselben Sorgfalt zu schützen wie eigene vertrauliche Informationen und sie Dritten weder ganz noch teilweise zugänglich zu machen, soweit diese Verpflichtung nichts anderes vorsieht.

5. Verwendung

Die vertraulichen Informationen dürfen ausschliesslich zur Prüfung und allfälligen Durchführung der Transaktion verwendet werden. Jede andere Verwendung, insbesondere zu eigenen oder fremden Wettbewerbszwecken, ist untersagt.

6. Weitergabe an Mitarbeitende

Der Interessent darf vertrauliche Informationen seinen Organen und Mitarbeitenden nur zugänglich machen, soweit diese sie für die Prüfung der Transaktion benötigen. Er informiert diese Personen über die Vertraulichkeit und verpflichtet sie zur Einhaltung dieser Verpflichtung. Der Interessent steht für deren Verhalten ein.

7. Weitergabe an Dritte und Berater

Eine Weitergabe an beigezogene Berater (insbesondere Rechtsanwälte, Treuhänder, Bewertungsexperten und finanzierende Banken) ist zulässig, soweit diese die Informationen für die Transaktion benötigen und einer gesetzlichen oder mindestens gleichwertigen vertraglichen Geheimhaltungspflicht unterstehen. Eine Weitergabe an weitere Dritte bedarf der vorgängigen schriftlichen Zustimmung von Schaeppi. Der Interessent steht für die Einhaltung dieser Verpflichtung durch die Empfänger ein.

8. Rückgabe und Vernichtung

Auf erstes Verlangen von Schaeppi oder beim Abbruch der Gespräche gibt der Interessent sämtliche vertraulichen Informationen unverzüglich zurück oder vernichtet bzw. löscht sie einschliesslich aller Kopien, Auszüge und Analysen und bestätigt dies auf Verlangen schriftlich. Vorbehalten bleiben gesetzliche Aufbewahrungspflichten und automatisch erstellte Datensicherungen; diese unterliegen weiterhin dieser Verpflichtung.

9. Beendigung der Gespräche

Jede Partei kann die Gespräche über die Transaktion jederzeit und ohne Angabe von Gründen beenden. Aus dieser Verpflichtung und aus der Zurverfügungstellung von Informationen entsteht kein Anspruch auf Abschluss eines Vertrags. Schaeppi und die Eigentümerschaft übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen. Kosten trägt jede Partei selbst. Die Geheimhaltungspflichten bleiben auch nach Beendigung der Gespräche bestehen.

10. Laufzeit

Diese Verpflichtung tritt mit der Unterzeichnung in Kraft und gilt für die Dauer von 2 Jahren ab Unterzeichnung.

11. Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Diese Verpflichtung untersteht schweizerischem Recht. Ausschliesslicher Gerichtsstand ist Basel.

Basel, _____

Der Interessent

Unterschrift / Name, Funktion

Unterschrift / Name, Funktion